

LEI COMPLEMENTAR Nº 192, 11 DE MARÇO DE 2022

Define os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), ainda que as operações se iniciem no exterior; e dá outras providências.

Legenda de destaques:

Texto tachado	Palavras-chave e pontos mais importantes
Texto azul, em caixa de texto pontilhada	Comentários explicativos, texto de dispositivos referenciados e jurisprudências relevantes
Art. XX - artigo destacado	Maior probabilidade de cobrança
Texto em vermelho	Exceções, negações, condições ou hipóteses únicas
Eventuais outros destaques	Negrito ou sublinhado
Ano entre parênteses: (2024*)	A lei está livre do histórico de alterações, exceto as ocorridas desde 2022; para estas deixamos o ano de alteração indicado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Esta Lei Complementar define, nos termos da alínea h do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, os **combustíveis** sobre os quais **incidirá uma única vez o** Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (**ICMS**), ainda que as operações se iniciem no exterior.

CF/88

Art. 155

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

XII - cabe à **lei complementar**:

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que **não se aplicará o disposto no inciso X, b;**

Nesse caso de tributação monofásica, **não se aplica a não incidência abaixo:**

X - não incidirá:

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

Art. 2º Os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS, qualquer que seja sua finalidade, são os seguintes:

I - **gasolina e suas correntes e etanol anidro combustível**; (2026)

II - **diesel e suas correntes e biodiesel**; e (2026)

III - **gás liquefeito de petróleo**, inclusive o **derivado do gás natural**.

§ 1º Para efeitos dos incisos I e II do caput deste artigo, consideram-se **correntes os hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo e os hidrocarbonetos líquidos derivados de gás natural utilizados em mistura mecânica para a produção de gasolinas ou de diesel**, em conformidade com as normas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). (2026)

Combustíveis com incidência monofásica p/ qualquer finalidade
1 Gasolina e suas <u>correntes</u>
2 Etanol anidro combustível
3 Diesel e suas <u>correntes</u>
4 Biodiesel
5 Gás liquefeito de petróleo - GLP inclusive derivado do gás natural
<u>Correntes</u> : hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo e de gás natural utilizados em mistura mecânica p/ a produção de gasolinas ou diesel, conforme normas da ANP

Anotações:

§ 2º Mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, observado o disposto no § 3º deste artigo, os **Estados** e o Distrito Federal **poderão deliberar sobre hipóteses de suspensão do ICMS** incidente nas operações com hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo **não combustíveis** ou de gás natural, inclusive nafta, desde que: (2026)

A LC nº 24/1975 dispõe sobre a aprovação conjunta de convênios, no âmbito do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária), para a concessão de isenções do ICMS. Busca evitar a guerra fiscal entre os Estados.

I - sejam utilizados como **insumo** pela **indústria petroquímica**; (2026)

II - obedeçam a **critérios e condições** estabelecidos em convênio; e (2026)

III - sejam **adquiridos por centrais petroquímicas** devidamente **autorizadas pela ANP**. (2026)

§ 3º O convênio a que se refere o § 2º deste artigo **poderá ser aprovado e ratificado com o voto favorável de, no mínimo:** (2026)

I - **2/3 (dois terços)** das unidades federadas; e (2026)

II - **1/3 (um terço)** das unidades federadas integrantes de cada **1 (uma)** das **5 (cinco) regiões** do País. (2026)

⚠ OBS: embora o §2º preveja a aprovação do convênio de acordo com a LC nº 24/1975, o quórum para a aprovação segue regras próprias!

Na LC nº 24/1975 o quórum para aprovação é a unanimidade dos presentes na reunião, com ratificação via decreto por todas as UFs.

SUSPENSÃO DO ICMS	
Possibilidade aberta aos Estados e DF, desde que:	1 sejam insumo da indústria petroquímica; 2 obedeçam critérios em convênio; 3 sejam adquiridos por centrais petroquímicas autorizadas pela ANP.
Nas operações com:	Hidrocarbonetos líquidos derivados: → de petróleo não combustíveis; ou → de gás natural;

	→ nafta (é derivado líquido do petróleo).
Mediante convênio do Confaz	Seguindo regras da LC 24/75 <u>Exceto</u> quanto ao quórum de aprovação
Quórum de aprovação do convênio:	2/3 das UFs + 1/3 das UFs de cada 1 das 5 regiões do País.

Art. 3º Para a incidência do ICMS nos termos desta Lei Complementar, será observado o seguinte:

I - não se aplicará o disposto na alínea b do inciso X do § 2º do art. 155 da Constituição Federal;

II - nas **operações com os combustíveis derivados de petróleo**, o imposto caberá ao **Estado** onde ocorrer o **consumo**;

III - nas **operações interestaduais, entre contribuintes**, com **combustíveis não** incluídos no **inciso II** deste caput, o imposto **será repartido** entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a **mesma proporcionalidade** que ocorre nas operações com as demais mercadorias;

IV - nas **operações interestaduais com combustíveis não** incluídos no **inciso II** deste caput, **destinadas a não contribuinte**, o imposto caberá ao Estado de **origem**;

🤔 Para onde vai o ICMS?	
Estado de consumo	operações c/ combustíveis derivados de petróleo
Estado de origem	operações interestaduais c/ combustíveis não derivados de petróleo + destinados a não contribuintes .
*Repartição entre origem e destino	nas operações interestaduais c/ combustíveis não derivados de petróleo + entre contribuintes.
*na mesma proporção das demais mercadorias	

V - as **alíquotas** do imposto serão **definidas mediante deliberação dos Estados** e do Distrito Federal, nos termos da alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, observado o seguinte:

Anotações:

🚩 O estabelecimento de **alíquotas** do ICMS Monofásico é **exceção ao Princípio da Legalidade**, já que ocorre via convênio do Confaz.

CF/88

Art. 155, §2º

XII - cabe à lei complementar:

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

a) serão **uniformes** em todo o território nacional e **poderão** ser **diferenciadas por produto**;

b) serão **específicas (ad rem)**, por unidade de medida adotada, nos termos do § 4º do art. 155 da Constituição Federal; e

CF/88, Art. 155.

§ 4º Na hipótese do inciso XII, h (ICMS monofásico), observar-se-á:

I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo;

II - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias;

III - nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem;

IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g, observando-se o seguinte:

a) serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto;

b) **poderão ser específicas**, por unidade de medida adotada, **ou ad valorem**, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência;

c) **poderão ser reduzidas e restabelecidas**, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b.

👉 **Preste atenção!**

A CF/88 **permite** que as alíquotas sejam:

→ específicas (ad rem) - por unidade de medida; **OU**

→ ad valorem - sobre o valor da operação.

A LC nº 192/2022 **restringe**: serão **específicas (ad rem)**.

c) **poderão ser reduzidas e restabelecidas no mesmo exercício financeiro**, observado o disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

CF/88

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, **é vedado** à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

III - **cobrar tributos**:

c) **antes de decorridos noventa dias** da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

→ Ou seja, **segue o Princípio da Anterioridade Nonagesimal (Noventena)**, e **é exceção ao Princípio da Anterioridade Anual**

Art. 4º São **contribuintes** do ICMS incidente nos termos desta Lei Complementar **o produtor e** aqueles que lhe sejam **equiparados e o importador** dos combustíveis.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo **alcança** inclusive as pessoas que **produzem combustíveis de forma residual**, os formuladores de combustíveis por meio de **mistura mecânica**, as **centrais petroquímicas** e as bases das refinarias de petróleo.

Veja como foi cobrado:

Questão **#2266808** (FGV - 2023)

Art. 5º Considera-se ocorrido **o fato gerador** do ICMS incidente nos termos desta Lei Complementar no **momento**:

I - **da saída dos combustíveis** de que trata o art. 2º **do estabelecimento do contribuinte** de que trata o art. 4º desta Lei Complementar, nas **operações** ocorridas **no território nacional**; e

II - **do desembaraço aduaneiro** dos combustíveis de que trata o art. 2º desta Lei Complementar, nas operações de **importação**.

Art. 6º Os Estados e o Distrito Federal disciplinarão o disposto nesta Lei Complementar mediante deliberação nos termos da alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.

Anotações:

§ 1º Serão admitidas:

I - **equiparações a produtores dos combustíveis** referidos no art. 2º para fins de incidência do ICMS nos termos desta Lei Complementar; e

II - **atribuição, a contribuinte** do imposto **ou a depositário** a qualquer título, da **responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento** do ICMS incidente nos termos desta Lei Complementar.

§ 2º **Os incentivos fiscais** sobre as operações com os combustíveis referidos no art. 2º desta Lei Complementar, inclusive aquelas não tributadas ou isentas do imposto, **serão concedidos nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975**, obedecidos os demais ditames constitucionais e legais.

§ 3º Serão instituídos **mecanismos de compensação entre os entes federados** referidos no caput deste artigo, tais como câmara de compensação ou outro instrumento mais adequado, com atribuições relativas aos recursos arrecadados em decorrência da incidência do ICMS nos termos desta Lei Complementar.

Os mecanismos de compensação servem para que nenhum Estado seja prejudicado com a perda de arrecadação em razão da tributação monofásica da LC nº 192/2022.

Os próximos artigos tratam de regras aplicáveis ao exercício de 2022.

Art. 7º A base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária em relação às operações com diesel, será, até 31 de dezembro de 2022, em cada Estado e no Distrito Federal, a média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos 60 (sessenta) meses anteriores à sua fixação. (2022)

Art. 8º O disposto nos incisos I e II do caput e no § 2º do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e nos arts. 124, 125, 126, 127 e 136 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, não se aplica às proposições legislativas e aos atos do Poder Executivo que entrarem em vigor no exercício de 2022, relativamente aos impostos e às contribuições previstos no inciso II

do caput do art. 155, no § 4º do art. 177, na alínea b do inciso I e no inciso IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição Federal, nas operações que envolvam biodiesel, óleo diesel, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, gasolina, exceto de aviação, álcool, inclusive para fins carburantes, e gás natural veicular no referido exercício. (2022)

Art. 9º As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II, III e IV do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e os arts. 3º e 4º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) até 31 de dezembro de 2022, garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. (2025)

Parágrafo único. As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação) incidentes na importação de óleo diesel e suas correntes, de biodiesel e de gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, e de querosene de aviação de que tratam o § 8º do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e o art. 7º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) no prazo estabelecido no caput deste artigo.

§ 2º Aplicam-se às pessoas jurídicas atuantes na cadeia econômica dos produtos de que trata o caput deste artigo: (2022)

I - em relação à aquisição de tais produtos, as vedações estabelecidas na alínea b do inciso I do art. 3º e no inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.637, de

Anotações:

30 de dezembro de 2002, e na alínea b do inciso I do art. 3º e no inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e [\(2022\)](#)

II - em relação aos créditos de que tratam o art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, distintos do crédito referido no inciso I deste parágrafo, a autorização estabelecida pelo art. 17 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004. [\(2022\)](#)

§ 3º De 11 de março de 2022 até o prazo estabelecido no caput, a pessoa jurídica que adquirir os produtos de que trata o caput deste artigo para utilização como insumo, nos termos do inciso II do caput do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do inciso II do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, fará jus a créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação à aquisição no mercado interno ou importação de tais produtos em cada período de apuração. [\(2022\)](#)

§ 4º O valor dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata o § 3º deste artigo em relação a cada metro cúbico ou tonelada de produto adquirido no mercado interno ou importado corresponderá aos valores obtidos pela multiplicação das alíquotas das referidas contribuições estabelecidas no caput do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre o preço de aquisição dos combustíveis. [\(2022\)](#)

§ 5º Os créditos presumidos instituídos no § 3º deste artigo: [\(2022\)](#)

I - sujeitar-se-ão às hipóteses de vinculação mediante apropriação ou rateio e de estorno previstas na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para os créditos de que tratam o art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, especialmente aquelas estabelecidas no § 8º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 8º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no § 3º do art. 6º, combinado com o inciso III do caput do art. 15 dessa mesma Lei; [\(2022\)](#)

II - somente poderão ser utilizados para desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, exceto se vinculados a receitas de exportação ou na hipótese prevista no art. 16 da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005. [\(2022\)](#)

§ 6º Durante o prazo estabelecido no caput, fica suspenso o pagamento das contribuições de que tratam o caput e o § 1º deste artigo incidentes nas aquisições no mercado interno e nas importações de petróleo efetuadas por refinarias para a produção de combustíveis. [\(2022\)](#)

§ 7º Aplica-se o disposto no § 6º deste artigo aos insumos naftas, com Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM/SH 2710.12.49, outras misturas (aromáticos), NCM/SH 2707.99.90, óleo de petróleo parcialmente refinado, NCM 2710.19.99, outros óleos brutos de petróleo ou minerais (condensados), NCM 2709.00.10, e N-Metilanilina, NCM/SH 2921.42.90. [\(2022\)](#)

§ 8º A suspensão de pagamento de que tratam os §§ 6º e 7º deste artigo converte-se em alíquota 0 (zero) após a utilização exigida pelos referidos dispositivos, aplicando-se à pessoa jurídica que adquire o produto com suspensão o disposto no art. 22 da Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009. [\(2022\)](#)

§ 9º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto nos §§ 6º, 7º e 8º deste artigo, podendo, inclusive, exigir que o adquirente preste declaração ao fornecedor de petróleo para informar a parcela da aquisição que será utilizada para a produção dos combustíveis referidos nos §§ 6º e 7º deste artigo. [\(2022\)](#)

Art. 9º-A As alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidentes sobre as operações que envolvam gasolina e suas correntes, exceto de aviação, de que tratam o inciso I do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o inciso I do caput do art. 5º e o art. 9º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, e o inciso I do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, ficam reduzidas a 0 (zero) até 31 de dezembro de 2022. [\(2022\)](#) [\(2025\)](#)

Anotações:

Parágrafo único. As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação) incidentes na importação de gasolina e suas correntes, exceto de aviação, de que trata o § 8º do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, ficam reduzidas a 0 (zero) no prazo estabelecido no caput deste artigo. [\(2022\)](#)

Art. 9º-B Até 31 de dezembro de 2022, ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições de que tratam o caput e o § 1º do art. 9º desta Lei Complementar incidentes sobre a receita ou o faturamento na venda ou sobre a importação de gás natural veicular classificado nos códigos 2711.11.00 ou 2711.21.00 da NCM. [\(2022\)](#) [\(2025\)](#)

Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de março de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

Anotações: